

Nr. 66 Vorlage des Ministerialrats Prause an den Reichsminister der Finanzen. 3. April 1937

R 2/14515, Bl. 53–59¹

Beginn:

Beginn:

[Abfassung eines Gesetzentwurfs zur Regelung der Kapitalfälligkeiten gegenüber dem Ausland]

Terminsache!
(Erklärung bis zum 3. IV.)

I. Sogleich bei den ersten Beratungen über das Gesetz über Abwertungsgewinne² wurde vom Vertreter des RBD [Reichsbank-Direktoriums] im Interesse einer Erhöhung der erfaßbaren Abwertungsgewinne eine gesetzliche Regelung angeregt, die bei Auslandsverbindlichkeiten im Geld- oder Kapitalverkehr, die in *einer* Summe fällig werden, dem Schuldner gegen den Willen des Gläubigers Rückzahlung auf Sperrkonto gestattet³.

II. Die augenblickliche Rechtslage ist folgende:

Grundsätzlich ist zu unterscheiden zwischen Verbindlichkeiten mit Totalfälligkeit und solchen mit Teilfälligkeiten. Die Rückzahlung der letzteren ist durch das Moratoriumsgesetz vom 9. 6. 1933 geregelt⁴; „regelmäßige“ Tilgungsbeträge können mit befreiender Wirkung an die Konversionskasse geleistet werden, wobei es keinen Unterschied macht, ob die Verbindlichkeit auf Fremdwährung oder auf Reichsmark lautet. Für Totalfälligkeiten fehlt eine solche Regelung. Das Reichsgericht hat dahin entschieden, daß der ausländische Gläubiger bei einer Reichsmarkverbindlichkeit Zahlung auf Sperrkonto annehmen muß, dagegen nicht bei einer Verbindlichkeit, die auf ausländische Währung

¹ Abschrift in: R 2/25049, Bl. 291–296.

² Vom 23. 12. 1936 (RGBl. I S. 1126); s. ARH III, Nr. 204.

³ S. die Äußerungen des RBKD v. Wedel in der Besprechung vom 19. 10. 1936: ARH III, Nr. 154. Mit Schreiben an den RWiM vom 7. 12. 1936, von dem Abschriften an das AA, den RFM, RIM und RJuM gingen, hatte das RBKDir. neuerlich eine „gesetzliche Klarstellung der Befreiungsmöglichkeit des deutschen Schuldners von seiner fälligen Auslandsverbindlichkeit“ eingefordert und deren Notwendigkeit u.a. mit der Haltung der Gläubigerländer selbst begründet: „Durch die Abwertung ihrer Währungen und durch ihre mehr oder weniger ablehnende Stellungnahme gegenüber der Aufnahme der deutschen Warenausfuhr haben diese Länder vom Anbeginn der Wirtschaftskrise an die deutsche Exportfähigkeit aufs stärkste geschwächt, den deutschen Deviseneingang erheblich gemindert und damit selbst in beträchtlichem Umfange dazu beigetragen, daß ihre Forderungen in Deutschland infolge der Devisenbewirtschaftung längere Zeit gebunden bleiben. Besteht aber für absehbare Zeit keine Möglichkeit, die Schulden an das Ausland abzutragen, so muß dem deutschen Schuldner auch zugestanden werden, das Valuten-Risiko seiner überfälligen Schulden in unstabilen Währungen durch Rückzahlung in Reichsmark auszuschalten. [...] Durch die Möglichkeit der Abtragung von Währungsschulden in Reichsmark würde ferner gegebenenfalls der Nachteil etwas ausgeglichen werden können, der für die deutsche Volkswirtschaft aus dem seit der Aufnahme der Auslandsschulden eingetretenen Absinken der Weltmarktwarenpreise erwachsen ist, das in seinem Ausmaß die Abwertungsquote weit überschreitet und gesamtwirtschaftlich gesehen dazu führt, mehr an Kaufkraft zurückzuzahlen, als seitens der Gläubiger seinerzeit geleistet wurde.“ Insbesondere aber würde durch die Abstoßung alter Auslandsschulden für das AbwertungsgewinneG „erst die rechte Unterlage geschaffen“, da allein aus den Kapitalrückzahlungen mit einem abschöpfbaren Abwertungsgewinn von mindestens 150 Mio RM zu rechnen sei. Dem Schreiben war ein in der RBk erstelltes Rechtsgutachten sowie eine Zusammenstellung der wirtschaftl. Gründe für das beantragte Gesetz beigegeben. R 2/14515, Bl. 3–11; R 22/1992, Bl. 32–40. Am 16. 2. 1937 hatte der RWiM das AA, den RFM, RIM, RJuM, den StfD und das RBKDir. auf den 24. 2. zu einer Besprechung eingeladen und in der Folge den Referentenentw. eines „Gesetzes über die Verzinsung fälliger Zahlungsverbindlichkeiten gegenüber dem Ausland“ vorgelegt: R 2/14515, Bl. 17–22; R 22/1992, Bl. 59–66. Vgl. APK I 2, Reg. Nr. 22205; II 3, Reg. Nr. 31278.

⁴ Gesetz über Zahlungsverbindlichkeiten gegenüber dem Ausland (RGBl. I S. 349); s. ARH I/1, Nrr. 156 P. 1, 166 P. 1a, 175 Anm. 6.

lautet, und daß bei einer solchen in der Regel sogar der bisherige hohe Zins weitergezahlt werden muß⁵.

Diese Entscheidung ist sowohl für den Schuldner als auch devisenwirtschaftlich ungünstig. Der Schuldner muß den hohen Zins weiterzahlen, obgleich seine Schuld fällig bleibt, also täglich abgezogen werden kann. Devisenwirtschaftlich handelt es sich um den Transfer überhöhter Zinsen.

III. Das RWiM und das RFM (mit Billigung des Herrn Ministers⁶) haben sich der Anregung des RBD gegenüber von Anfang an zurückhaltend verhalten⁷.

Gegen die vom RBD angeregte Regelung bestehen folgende Bedenken:

1. Auf der Transferkonferenz vom Mai 1934⁸ hat ein Unterausschuß den Grundsatz aufgestellt, daß, wenn ein Gläubiger bei Fälligkeit seiner Forderung nicht Zahlung in Reichsmark (die nur in bestimmt festgelegter Weise verwandt werden kann) verlangt, der Schuldner für den Kapitalbetrag haftbar bleibt und die Zinszahlungen zu dem vertragsmäßigen Satz fortsetzen muß⁹. In dem Communiqué vom 29. 5. 1934¹⁰ heißt es, daß, soweit durchführbar, Regelungen, die substantiell dem Bericht entsprechen, bekanntgegeben werden sollen; die Reichsbank werde bei Ausarbeitung der notwendigen Maßnahmen mit den verschiedenen Gläubigerkomitees in Fühlung bleiben.

Als in der ersten Hälfte 1935 das Reichsgerichtsurteil bekannt wurde, nach dem es einem deutschen Schuldner gestattet sein soll, eine Reichsmarkschuld auf Sperrkonto zurückzuzahlen, erhob Sir Edward Reid¹¹ für die ausländischen Gläubiger beim RWiM und RBD unter Berufung auf den vorbezeichneten Bericht des Unterkomitees Vorstellungen. Er hat damals beruhigende Erklärungen erhalten¹².

Der Eindruck, den die von dem RBD angeregte, ohne Benehmen mit den Gläubigerkomitees vorgenommene Regelung im Ausland machen würde, würde also außerordentlich ungünstig sein.

2. Besonders mit Rücksicht auf die unter Ziffer 1. geschilderten Vorgänge besteht die Gefahr, daß sich die Gläubiger an das Reich halten und die Unterstützung ihrer Regierungen finden. Damit würde das Kursrisiko für die eingezahlten Beträge auf das Reich übergehen.

3. Es kann zweifelhaft sein, ob der Erfolg den Erwartungen entsprechen wird. Da die Schuldner 75% des Abwertungsgewinns abführen müssen¹³, ist es immerhin möglich, daß ein großer Teil der Schuldner von der Rückzahlung auf Sperrkonto Abstand nimmt, weil er es vorzieht, die künftige Entwicklung abzuwarten. Der schlechte Eindruck, den die gesetzliche Regelung gemacht hat, würde trotz ausbleibendem Erfolg bestehenbleiben.

⁵ Der VII. Zivilsenat des Reichsgerichts hatte am 29. 1. 1935 in einem Einzelfall befunden, daß der ausländ. Gläubiger gegen Treu und Glauben verstoße (§ 242 BGB), wenn er sich weigere, bei Fälligkeit des Kapitals die nach dt. Devisenrecht allein mögliche Zahlung auf Sperrmarkkonto anzunehmen, und daß der Schuldner ab diesem Zeitpunkt wegen Annahmeverzugs des Gläubigers gemäß § 301 BGB auch keine Zinsen mehr entrichten müsse (ENTSCHEIDUNGEN DES REICHSGERICHTS IN ZIVILSACHEN [RGZ] Bd. 147, S. 17). Demgegenüber wurde durch Urteile des Großen Zivilsenats des Reichsgerichts vom 23. 5. 1936 und des IV. Zivilsenats vom 23. 7. 1936 festgestellt, daß sich regelmäßig der Schuldner einer fälligen Auslandsverbindlichkeit, dem aus devisenwirtschaftl. Gründen Erfüllung in Devisen oder freier Reichsmark nicht genehmigt werden könne, *nicht* gegen den Willen des Gläubigers durch Zahlung auf Sperrkonto von seiner Schuld befreien könne, und daß der Schuldner auch nach Fälligkeit Zinsen in vertragl. Höhe bis zur tatsächl. Rückzahlung zu entrichten habe (RGZ Bd. 151, S. 116; JURIST. WOCHENSCHRIFT 1936, S. 2449, 2858; DJ 1936, S. 1057).

⁶ Schwerin v. Krosigk.

⁷ Zu dem RBK-Vorschlag vom 7. 12. 1936 (o. Anm. 3) hatte MR Berger/RFM in einer Marg. angemerkt: „Der bisher *einschneidendste* einseitige Akt wirtschaftspolitischer Art nach dem Transfer-Moratorium. *Grund*: Das (anscheinend) konzentrierte Vorgehen amerikanischer Gläubiger gegen deutsche Schuldner [...] sowie die Häufung der Kapitalfälligkeiten in 1937. *Rückwirkungen*: Beschlagnahmekrieg, handelspolitische Maßnahmen, Erschwerung einer Verständigung von Land zu Land.“ R 2/14515, Bl. 4v. Ähnlich kritisch auch die Stellungnahme Prauses, ebd. Bl. 14 f. Zur Haltung des RWiM vgl. u. Anm. 14.

⁸ Berliner Transferkonferenz vom 27. 4. – 29. 5. 1934; Näheres s. ADAP C II/2, Nrr. 466, 471, 484, 490; ARH I/2, Nrr. 337, 338, 359.

⁹ Bericht des „Unterausschusses der Gläubiger für Sperrmark etc.“ an die Vollkonferenz vom 3. 5. 1934, in: R 43 II/783, Bl. 54–67.

¹⁰ DNB-Abdruck: ebd. Bl. 111 f.; Entwurf vom 26. 5.: ebd. Bl. 103–110.

¹¹ Vorsitzender des o. Anm. 9 genannten Unterausschusses; vgl. ebd. Bl. 48.

¹² Nicht ermittelt.

¹³ Hierzu ARH III, Nr. 204 Anm. 10.

IV. Der Herr Reichswirtschaftsminister hat sich dem Bedenken nicht verschlossen und entschieden, daß in den Vordergrund der Gedanke der Zinssenkung zu stellen ist, wobei er von der Betrachtung ausgegangen ist, daß eine fällige Schuld jederzeit abgezogen werden kann und infolgedessen nur der Zinssatz für tägliches Geld gerechtfertigt ist¹⁴.

Der auf Grund dieser Entscheidung ausgearbeitete Gesetzentwurf, den das nunmehr federführende RJuM zur abschließenden Stellungnahme übersandt hat¹⁵, sieht folgende Regelung vor:

Bei Fälligkeit einer Zahlungsverbindlichkeit gegenüber dem Ausland, die aus dem Geld- oder Kapitalverkehr herrührt, gleichgültig, ob sie auf Reichsmark oder auf ausländische Währung lautet, sind folgende Möglichkeiten gegeben:

– a)

Die Parteien können mit devisenrechtlicher Genehmigung (die indessen nur bei niedrigem Zinsfuß gegeben wird) Stundung vereinbaren (§ 3).

– b)

Der Gläubiger kann Einzahlung auf Sperrkonto verlangen; die Zahlung hat für den Schuldner befreiende Wirkung (§ 1 Abs. 2).

– c)

Will sich der Gläubiger die Forderung in ihrer alten Form erhalten, so kann er dies dem Schuldner anzeigen; in diesem Fall ist die Forderung vom Eintritt der Fälligkeit an mit 4 v. H. zu verzinsen; war die Forderung niedriger verzinslich, so bleibt es bei dem niedrigeren Zinssatz. Ein Verwaltungskostenbeitrag darf nicht verlangt werden (§ 1 Abs. 3).

– d)

Rührt sich der Gläubiger nicht, so kann ihm der Schuldner eine Frist (von mindestens 1 Monat) setzen und nach erfolglosem Ablauf dieser Frist sich durch Einzahlung auf Sperrkonto befreien (§ 1 Abs. 4)¹⁶.

Die Möglichkeiten, die das Gesetz bietet, sind solchen Schuldnern verschlossen, die durch Säumnis oder sonst wider Treu und Glauben die Fälligkeit herbeiführen (§ 4).

Bei weitergeleiteten Krediten muß die Zinsermäßigung weitergegeben werden (§ 5 Abs. 1)¹⁷. Bei dem unter die Zinserleichterungsgesetze fallenden landwirtschaftlichen Auslandskredit¹⁸ ist eine

¹⁴ Der RWiM hatte in seinem Schreiben vom 16. 2. 1937 (o. Anm. 3) den Vorschlag des RBkDir. nach einseitiger Rückzahlung auf RM-Sperrkonto gegen den Willen des Gläubigers abgelehnt, weil sie „für Deutschland außerordentlich krediterschädigend wirken und voraussichtlich auch Gegenmaßnahmen des Auslandes auslösen“ würde, außerdem in dieser Schärfe nicht notwendig sei: Der Hauptnachteil für den Schuldner bestehe darin, daß er bei Fälligkeit ggf. „trotz der Weigerung des Gläubigers, die Zahlung auf Sperrkonto an Erfüllungsstatt anzunehmen, die vollen vertraglichen Zinsen weiter zahlen muß, obwohl er jederzeit damit rechnen muß, daß der Gläubiger die Zahlung auf Sperrkonto doch noch annimmt. Der Schuldner muß also hohe Zinsen zahlen, ohne daß er das Geld entsprechend nutzbringend anlegen kann. [...] Da der Schuldner das Geld zur jederzeitigen Rückzahlung bereit halten muß, ist eine Verzinsung der fälligen Schuld in Höhe des Reichsbankdiskontes angemessen.“

¹⁵ Der Übergang der Federführung vom RWiM auf den RJuM war in der Besprechung vom 24. 2. 1937 (o. Anm. 3) vereinbart worden, weil im Kern eine bürgerl.-rechtl. Materie in Frage stand. Am 17. 3. hatte der RJuM den Ressorts einen neuen Entwurf u. d. T. eines „Gesetzes zur Regelung fälliger Zahlungsverbindlichkeiten gegenüber dem Ausland“ übermittelt, der nach einer weiteren Besprechung vom 19. 3. in revid. Fassung als „Gesetz zur Regelung von Kapitalfälligkeiten gegenüber dem Ausland“ den Ressorts am 22. 3. m. d. B. um Stellungnahme bis zum 3. 4. zugeleitet wurde; R 22/1992, Bl. 72–79, 88–93; R 2/14515, Bl. 23 ff.

¹⁶ GesEntw. § 1 (4): „Der Schuldner kann dem Gläubiger zur Abgabe einer Erklärung nach Abs. 3 eine Frist setzen, die mindestens einen Monat betragen muß. Gibt der Gläubiger die Erklärung innerhalb der Frist nicht ab, so kann sich der Schuldner von der Schuld dadurch befreien, daß er den Betrag für den Gläubiger auf ein Sperrkonto einzahlt. Der Schuldner kann dem Gläubiger den Schuldbetrag auch bei Verzinsung von 4 v. H. weiter zur Verfügung halten.“ Der Schlußsatz wurde später in der KabVorl. durch folg. Satz ersetzt: „Auf diese Rechtsfolge hat der Schuldner den Gläubiger bei der Fristsetzung hinzuweisen.“

¹⁷ GesEntw. § 5 (1): „Hat ein Kreditinstitut die Mittel, die ihm aus einer Anleihe, einem Kredit oder durch Begründung von Guthaben aus dem Ausland zugeflossen sind, im Inland an einen Dritten weitergegeben, so ist das Kreditinstitut verpflichtet, dem Dritten gegenüber die Zinsen im gleichen Umfang zu ermäßigen, als sich für das Kreditinstitut aus den §§ 1 und 2 eine Zinsentlastung ergibt. [...]“ Das Wort „Kreditinstitut“ wurde auf Vorschlag der RBk in der KabVorl. durch „Schuldner“ ersetzt, weil auch andere Auslandskreditnehmer außer den Banken die Kredite an einen Dritten weitergegeben haben konnten; R 22/1992, Bl. 102 f.

¹⁸ Nach Maßgabe des Gesetzes über die Zinserleichterung für landwirtschaftl. Auslandskredite vom 20. 7. 1933 (RGBl. I S. 524; s. ARH I/1, Nr. 193 P. 42), das den Zins für diese Kredite durch Reichsbeihilfe auf 4% ermäßigte. Diese zunächst befristete Erleichterung war soeben durch VO vom 22. 3. 1937 (RGBl. I S. 425) unbefristet verlängert worden; vgl. ARH II/1, Nr. 81 Anm. 13. Aktenmaterial in: R 22/335.

Regelung Vorbehalten, durch die die Zinersparnis zur Zinserleichterung bei allen Schuldnern des Auslandskredits verwendet wird (§ 5 Abs. 2). Damit soll vermieden werden, daß die Zinssenkung einzelnen, zufällig begünstigten Schuldnern über das übliche Maß hinaus zugute kommt, während das Reich den anderen Schuldnern auf Grund der gesetzlichen Regelung u[nter] U[mständen] Zuschüsse leisten mußte.

V. Wenn auch der Gesetzentwurf auf die Rückzahlung auf Sperrkonto gegen den Willen des Schuldners nicht verzichtet, so ist doch der ursprünglich vom RBD empfohlenen Regelung die Schärfe genommen. Dem Gesetzentwurf wird daher zugestimmt werden können.

Das Opfer, das der Gläubiger bringen muß, wenn er sich seine Forderung in ausländischer Währung erhalten will, erschöpft sich in der Preisgabe der Zinsüberhöhung. Dieses Opfer ist zumutbar, besonders in einer Zeit, in der jeder viel weniger Wert auf hohe Zinseinnahme als auf Kapitalerhaltung legt. Dem RBD kann daher zugegeben werden, daß die Beunruhigung des Auslands (besonders nach den Erfahrungen, die es bisher mit Deutschland gemacht hat) bei dieser Regelung nicht allzu groß sein und daß sie auch bald abebben wird.

Um beurteilen zu können, ob das ursprüngliche Ziel des Gesetzes, nämlich die Ausweitung der Abführung von Abwertungsgewinnen, erreicht wird, müßte man den Zinssatz und die Währung der einzelnen in Betracht kommenden Kredite kennen. Da die Erfassung der Abwertungsgewinne bei den Zinsen nach oben mit nom[inell] 5% begrenzt ist¹⁹, braucht die Ermäßigung des Zinssatzes nicht ohne weiteres eine Ermäßigung der erfaßbaren Abwertungsgewinne zur Folge zu haben. U. U. können die erfaßbaren Abwertungsgewinne sogar größer werden. Damit, daß ausländische Gläubiger mit Rücksicht auf die gesetzliche Regelung stärker zu Kapitalbeziehungen – die ihnen auch jetzt schon bei Fälligkeit offenstehen – übergehen werden, ist allerdings nicht zu rechnen.

Der Vorteil des Gesetzes liegt indes, abgesehen von der Zinsentlastung des Schuldners, zweifellos in erster Linie auf devisenwirtschaftlichem Gebiet. Die Reichsbank hat festgestellt, daß die überfälligen und im ersten Jahr nach Inkrafttreten des Gesetzes fällig werdenden Auslandsverbindlichkeiten mit Zinsen über 4% sich auf den Gegenwert von etwa 1200 Mill. RM belaufen und daß sie insgesamt den Gegenwert von etwa 4600 Mill. RM ausmachen. Die Zinersparnis im ersten Jahr schätzt die Reichsbank, falls kein Gläubiger Rückzahlung in Reichsmark auf Sperrkonto annimmt, auf etwa 18 Mill. RM jährlich²⁰.

[...]²¹

Prause

¹⁹ S. ARH III, Nr. 204 Anm. 10.

²⁰ Aufz. des RBkD v. Wedel für MR Pätzold/RJuM, 4. 3. 1937, in: R 22/1922, Bl. 80 f. Die Zinersparnis pro Jahr im Zeitpunkt der Fälligkeit aller Auslandsverbindlichkeiten war dort, wiederum unter der Prämisse, daß kein Gläubiger Rückzahlungen auf RM-Sperrkonto annehme, auf 80 Mio RM beziffert.

²¹ Ziff. VI betr. den Sonderfall der Schweizer Goldhypotheken; vgl. ARH III, Nr. 204, zu Anm. 12. – Der RFM erklärte sich durch Schreiben an den RJuM vom 3. 4. 1937 mit dem GesEntw. einverstanden; R 2/25049, Bl. 297. Am 24. 4. leitete der RJuM die KabVorl. nebst Begründung dem StSRk zur Verabschiedung im Umlaufweg zu; R 22/1992, Bl. 125–131; R 2/14515, Bl. 63–70; R 43 II/785, Bl. 165–171. Hitler fertigte das *Gesetz zur Regelung der Kapitalfälligkeiten gegenüber dem Ausland* am 27. 5. 1937 aus (RGBl. I S. 600); unten FV 251*. Amtl. Erläuterung (ident. mit Gesetzesbegründung) abgedruckt in: DJ 1937, S. 834–836. Pressenotiz des RJuM: R 22/1992, Bl. 154 f. Auslandskritik am Gesetz gesammelt in: R 2501/955–956; R 2501/6779, Bl. 369–384. Aktenmaterial zur Anwendung des Gesetzes auf einzelne Anleihearten und zur Vorbereitung der DVO vom 11. 10. 1937 (RGBl. I S. 1125) in: R 22/1992, Bl. 161 ff.; R 2/14515, Bl. 73 ff.; R 2501/10062, unfol. Vgl. APK I 2, Reg. Nr. 22427; II 3, Reg. Nr. 31432; generell auch BOELCKE, Dtl. als Welthandelsmacht, S. 118–122.

Zitierhinweis

Nr. 66 Vorlage des Ministerialrats Prause an den Reichsminister der Finanzen. 3. April 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d066>